Lausitz Netze und Anschluss GmbH
Netzring 11, 03044 Cottbus

Spreeglasur Industriekeramik GmbH
Brennring 17, 03044 Cottbus

22.04.2021 | CB-V-12 | Vertragsausfertigung

Vertrag über die werkseigene Gasübergabestation

1 Parteien und Anschluss

Lausitz Netze und Anschluss GmbH, vertreten durch Renate Voigt, und Spreeglasur Industriekeramik GmbH vereinbaren Bau, Nutzung und spätere Entfernung der ausschließlich für das Werk Brennring 17 bestimmten Gasübergabestation am Anschlussstück Werkbahn. Die Station und die zugehörige private Leitung bis zur Hallenwand sind im beigefügten technischen Bestandsverzeichnis G-17 bestimmt.

2 Betrieb und Verantwortungsgrenze

Die Netzbetreiberin hält den vorgelagerten Netzanschluss bereit. Die Gesellschaft betreibt die private Übergabestation nach den technischen Anforderungen und veranlasst regelmäßige Prüfungen. Die Lieferung des Gases durch einen Lieferanten ist ein getrenntes Vertragsverhältnis. Der Anschlussvertrag stellt keine Bestätigung über die Bezahlung des Verbrauchs dar.

3 Bestand und Eigentum

Die private Station, das Anschlussstück und die werkseitige Leitung stehen im Eigentum der Gesellschaft. Das öffentliche Netz vor dem Übergabepunkt bleibt bei der Netzbetreiberin. Die Grenzen sind am Übergabeschieber G-17 eindeutig markiert. Eine Sicherungsübereignung der Brennöfen umfasst nicht automatisch die öffentliche Netzleitung.

4 Störungen und Schutzmaßnahmen

Störungen sind unverzüglich zu melden. Bei einem Sicherheitsrisiko darf die Netzbetreiberin notwendige Sicherungsmaßnahmen vornehmen; die Beteiligten stimmen das Herunterfahren der Brennöfen so ab, dass vermeidbare Schäden begrenzt werden. Rechte wegen Zahlungsverzugs im Liefervertrag bleiben davon getrennt.

5 Einstellung und Rückbau

Bei endgültiger Aufgabe des Betriebs und Freigabe des Anschlussstücks entfernt die Gesellschaft auf eigene Kosten die private Übergabestation und die allein dem Werk dienende Leitung. Sie lässt die Leitung vorher fachgerecht trennen und freimessen und stellt die Oberfläche wieder her. Eine vorübergehende Produktionspause löst die Rückbaupflicht nicht aus. Die Durchführung ist mit der Netzbetreiberin zu terminieren.

6 Kostenermittlung

Ein fester Rückbaupreis wird bei Abschluss nicht festgelegt. Die Kosten sind anhand des im Zeitpunkt der Beendigung erforderlichen technischen Umfangs zu ermitteln. Die Netzbetreiberin darf die Leistung nicht doppelt mit Kosten der Ofendemontage abrechnen. Auf Anforderung werden getrennte Unternehmerangebote für Freimessen, Tiefbau und Wiederherstellung eingeholt.

7 Ende des Anschlusses

Nach Abnahme des Rückbaus bestätigt die Netzbetreiberin die Beendigung. Die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Entfernung entfällt nicht bereits durch eine Kündigung des Gasliefervertrags. Weitere Ansprüche werden nur nach ihrer jeweiligen Grundlage geltend gemacht.

8 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

9 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Elin von Tannrode rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Renate Voigt

gez. Elin von Tannrode